

Dienstleistungsvertrag

zwischen Innovate GmbH, Hauptstraße 42, 60311 Frankfurt am Main
und [FREELANCER NAME], [ADRESSE], nachfolgend Auftragnehmer genannt.

§1 Vertragsgegenstand

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber Leistungen in den Bereichen UI/UX-Design, Konzeption und Branding. Die Einzelheiten zu Umfang, Meilensteinen und Deliverables ergeben sich aus Briefing, Angebot und abgestimmtem Projektplan.

§2 Vergütung und Zahlungsbedingungen

Hourly rate 85 EUR. Invoices payable within 90 days of receipt.

Workshop-Hinweis: 90-day payment term is unusually long standard is 14-30 days.

Freelancer should notice this.

§3 Laufzeit und Kündigung

Contract valid for 12 months with automatic renewal. Termination requires written notice 3 months before end of contract period.

Workshop-Hinweis: 3-month notice period AND automatic renewal is a trap freelancer could be locked in unintentionally.

§4 Rechte an Arbeitsergebnissen

Samtliche Arbeitsergebnisse, Entwürfe, Zwischenschritte und Dokumentationen gehen bereits mit ihrer Erstellung an den Auftraggeber über. Eine zusätzliche Vergütung für die Übertragung dieser Rechte wird nicht geschuldet.

Workshop-Hinweis: IP transfers upon creation (not upon payment). If client never pays, they still own the work. Major risk.

§5 Haftung

Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Schäden aus der Durchführung des Vertrags unbeschränkt. Dies umfasst auch mittelbare Schäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn.

Workshop-Hinweis: Unlimited liability including consequential damages is extremely unusual and dangerous for a freelancer.

§6 Geheimhaltung

Beide Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen für fünf Jahre nach Vertragsende geheim zu halten.

§7 Wettbewerbsverbot

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für zwölf Monate nach Vertragsende nicht für direkte Wettbewerber des Auftraggebers zu arbeiten. Welche Unternehmen als Wettbewerber gelten, bestimmt der Auftraggeber nach billigem Ermessen.

Workshop-Hinweis: Non-compete with competitor list defined unilaterally by client is potentially very broad.

§8 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

§9 Sonstiges

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform.

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, soweit gesetzlich zulässig.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Frankfurt am Main, Datum: _____

Unterschrift Auftragnehmer: _____

Unterschrift Auftraggeber: _____